

MUHAMMAD ASYRAF BIN ZABIDI – PEMOHON 1
NORLAILI BINTI ABD RAHIM– PEMOHON 2

lwn.

SITI NURAINI BINTI ROKEMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato’ Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), YA Datuk Mohd Nadzri bin Abd Rahman (Panel)] pada 11 April 2025 bersamaan 10 Syawal 1446H

Kes Semakan No. : 2502-A0010-431-0010

[Semakan Perintah/ Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah– Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (negeri Selangor) 2003-Perintah Interim hadhanah]

Peguam Pemohon : Tuan Muhammad Zahir bin Ismail (Tetuan wali Azri & Associates)

Peguam Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon-Pemohon bagi menyemak Perintah Interim Hadhanah Anak yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 21/1/2025 melalui Permohonan No: 3407-H0610-431-0413 – semak no permohonan. Permohonan tersebut difailkan oleh Responden.

[2] Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (HMTS) dalam permohonan tersebut telah memerintahkan bahawa—

- “i- Mahkamah meluluskan permohonan pihak Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- ii- Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yang bernama Nur Layl Aisyah binti Muhammad Asyraf (No.Mykid: 230214-05-0200) diserahkan kepada Pemohon ibu sehingga ada perintah lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.*
- ii- Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam bagi anak tersebut diberikan kepada Responden (ayah) setiap hari Jumaat diambil pada pukul 06.00 petang dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum pukul 06.00 petang pada minggu pertama dan minggu ketiga iaitu pada hari Jumaat dan pengambilan anak tersebut di rumah Pemohon.*
- iv- Mahkamah memutuskan kehendak anak untuk bersama dengan mana-mana pihak selain daripada pihak-pihak hendaklah diberikan tanpa gangguan mana-mana pihak.*
- v- Mahkamah memerintahkan Pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuatkuasa berkaitan hendaklah memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses perlaksanaan perintah ini.*

[3] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon-Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa—

- (a) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut Seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung keputusan Perintah Permohonan Hak Jagaan Anak Interim yang diputuskan pada 21hb Januari 2025 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 2407-H0610-431-0413.

- (b) Mahkamah menyemak dan/atau membatalkan keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di dalam kes Permohonan No. 2407-H0610-431-0413.
- (c) Mahkamah memerintahkan untuk kes Permohonan No. 2407-H0610-431-0413 untuk dibicarakan semula dan/atau dijalankan melalui prosiding yang wajar;
- (d) Mahkamah memerintahkan untuk hak jagaan anak bernama Nur Layl Aisyah binti Muhammad Asyraf (NO.K/P: 230214-05-0200) diberikan dan dikekalkan status quo kepada Pemohon selaku bapa kandung dan kepada Norlaili binti Abd Rahim selaku nenek kandung.
- (e) Kos bagi tindakan ini ditanggung oleh Responden; dan
- (f) Lain-lain relief yang difikirkan adil dan wajar bagi Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[4] Pemohon 1 dan Responden telah bernikah pada 19/07/2022 di Kuala Lumpur dan bercerai pada 02/11/2022 di MRS Seremban Negeri Sembilan. Pemohon 2 adalah ibu mertua kepada Responden. Hasil pernikahan mereka telah dikurniakan dengan seorang anak iaitu Nur Layl Aisyah binti Muhammad Asyraf yang dilahirkan pada 14/02/2023 (anak tersebut).

[5] Pada 21/02/2024, Pemohon 1 dan 2 telah memfailkan tuntutan hak jagaan anak di MTS Shah Alam, Selangor melalui Saman No: 2402-H0610-231-0136 (Kes Induk). Kes induk tersebut masih di peringkat pengurusan kes untuk pihak-pihak melengkapkan pliding.

[6] Pada 09/07/2024, Responden telah memfailkan Permohonan Interim Hadhanah di MTS Shah Alam melalui Saman No; 2406-H0610-431-0431 untuk mendapatkan perintah interim hadhanah bagi anak tersebut.

[7] Pemohon 1 dan 2 menyatakan di dalam affidavit mereka di perenggan 10 bahawa anak tersebut berada dalam jagaan Pemohon 1 dan 2 sejak anak tersebut berumur 2 minggu sehingga kini. Responden dengan rela hati menyerahkan anak tersebut tanpa paksaan kepada Pemohon 1 dan 2 untuk dijaga dan dibesarkan oleh Pemohon 1 dan 2.

ALASAN SEMAKAN

[8] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 19/2/2025. Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan bahawa:

- a) Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syarak apabila memutuskan kes tanpa mengambil kira status quo kebiasaan dan kelaziman anak tersebut bersama dengan Pemohon sebelum ini.
- b) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syarak apabila tidak mengambil kira bahawa permohonan Interim adalah untuk mengekalkan status quo, kebiasaan dan kelaziman anak tersebut. Manakala, kelayakan penjagaan hanya akan dibicarakan dalam kes induk.

- c) Yang Arif Hakim telah khilaf dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syarak apabila perubahan status quo, kebiasaan dan kelaziman anak tersebut telah menyebabkan anak tersebut terjejas dari segi emosi dan rutin harian anak tersebut.
- d) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menyatakan dalam alasan penghakimannya bahawa adanya hubungan rapat antara anak tersebut dengan Responden sedangkan Responden tidak pernah menjaga anak tersebut langsung.
- e) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menyatakan dalam alasan penghakimannya bahawa keadaan sedia ada perlu dikekalkan bagi menghalang sebarang kemudharatan sedangkan keadaan sedia ada anak tersebut adalah bersama dengan Pemohon selaku bapa kandung dan bukannya dengan Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Sukacita kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman MTS di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS) tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilang dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[10] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak—

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan sepertiperintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlakukecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau HukumSyarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu- isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa.*

Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

10. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daritarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[10] Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di negeri-negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

[11] Berdasarkan rujukan terhadap Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, kami mendapati kes Permohonan No. 2407-H0210-431-0431 telahpun selesai dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah secara inter-parte. Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah, kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya dalam kes tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[13] Kami telah memanggil fail kes Induk Pemohonan Interim Saman No: 2407-H0210-431-0431 untuk penelitian dan pemerhatian bagi tujuan semakan ini. Berdasarkan semakan Kami terhadap Alasan Penghakiman, Kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas isu status quo kepada ibu mengikut hukum syarak dan undang-undang.

[14] Pada hemat Kami , seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMSS) tidak menghalang suatu perintah interim boleh diberikan oleh MTS. Kami perturunkan seksyen 201 ETMSS 2003 seperti berikut:

“Perintah interim tentang hadhanah.

(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2/2003] jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadhanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang hadhanah kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.”

[15] Kami berpendapat peruntukan di atas tidak menghalang dibuat perintah interim secara jelas sebaliknya perintah interim boleh dikeluarkan jika Pemohon dapat mengemukakan kepada mahkamah hal keadaan yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah untuk membenarkan sesuatu perintah interim dibuat.

[16] Selain itu Kami dapati Pemohon-Pemohon telah gagal menunjukkan manakah perintah YA Hakim MTS tersebut mempunyai kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung. Pemohon-Pemohon juga tidak menunjukkan kepada Kami perintah/penghakiman YA Hakim MTS yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak dinafi atau diabaikan.

[17] Berdasarkan pemerhatian dan semakan terhadap catatan prosiding dan Alasan Penghakiman YA Hakim MTS Kami berpandangan YA Hakim Bicara telah membuat pertimbangan sewajarnya dalam membuat keputusan kes ini.

[18] Oleh Yang demikian Kami tidak berhajat untuk mengganggu penghakiman dan keputusan interim yang telah dibuat oleh YA Hakim MTS. Merit kes ini masih belum diputuskan dan sukacita Kami ingin memberi nasihat kepada pihak-pihak bahawa perintah Interim hanya bersifat sementara menunggu keputusan kes induk diputuskan oleh MTS. Pihak-pihak masih mempunyai peluang untuk menghujahkan kes masing-masing. Kepada pihak pengurusan Mahkamah Kami sarankan kes induk hadhanah dibicarakan dan diputuskan dengan kadar segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Kes induk Hadhanah Anak Permohonan No: 2402-H0610-231-0136 diselesaikan perbicaraan dengan segera.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

.....


2. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

.....


3. YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

